

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 6 ramadan 1419 - 25 décembre 1998

141^{ème} année

N° 103

Sommaire

Lois

- Loi n° 98-107 du 18 décembre 1998**, portant approbation des conventions de prêt et de vente à tempérament conclues le 8 octobre 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement et relatives au projet de protection des forêts contre les incendies **2468**

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

- Décret n° 98-2508 du 18 décembre 1998**, portant nomination d'un secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la Technologie. **2469**

Premier Ministère

- Décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998**, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif **2469**
- Décret n° 98-2510 du 18 décembre 1998**, fixant la concordance entre l'échelonnement des catégories du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et les niveaux de rémunération **2471**
- Décret n° 98-2511 du 18 décembre 1998**, relatif à la suppression de l'institut régional des sciences informatiques et des télécommunications **2472**
- Nomination du Mufti de la République Tunisienne **2473**

Ministère de la Justice

- Mise de magistrats en position de détachement **2473**

Arrêté du ministre de la justice du 22 décembre 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire	2473
Ministère de la Défense Nationale	
Nomination du président du tribunal militaire permanent de Tunis	2473
Ministère des Affaires Etrangères	
Nomination d'un consul général	2473
Nomination d'un consul	2473
Nomination d'un directeur	2473
Ministère de l'Intérieur	
Décret n° 98-2519 du 18 décembre 1998, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux relatifs à l'aménagement de l'avenue Farhat Hached et la place 7 avril de la ville de Menzel Temime	2473
Ministère des Finances	
Décret n° 98-2520 du 18 décembre 1998, portant approbation de la convention relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "Aïcha Investment And Finance Company"	2473
Décret n° 98-2521 du 18 décembre 1998, accordant à la société "Centrale Laitière de Mahdia", les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements	2474
Décret n° 98-2522 du 18 décembre 1998, portant création et organisation administrative et financière du centre médical des douanes	2480
Maintien en activité dans le secteur public	2481
Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur	
Décret n° 98-2524 du 18 décembre 1998, portant création du conseil national de la coopération technique et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement	2482
Ministère de l'Education	
Nomination d'un directeur général	2482
Ministère du Transport	
Décret n° 98-2526 du 18 décembre 1998, fixant l'organigramme de la société nationale des transports	2483
Décret n° 98-2527 du 18 décembre 1998, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société nationale des transports ..	2483
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 98-2528 du 18 décembre 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Djebeniana et Bir Ali Ben Khalifa)	2485
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique	2486
Décret n° 98-2530 du 18 décembre 1998, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps administratif de la santé publique et les niveaux de rémunération	2491
Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire	2493
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 98-2532 du 18 décembre 1998, relatif à l'agence nationale des énergies renouvelables	2493
Ministère de la Culture	
Maintien en activité dans le secteur public	2494

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 98-2534 du 18 décembre 1998, modifiant le décret n° 95-999 du 5 juin 1995 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des pôles régionaux de recherches-développement agricole à l'institut de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles **2494**

Avis et Communications

Ministère des Communications

Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie **2494**

lois

Loi n° 98-107 du 18 décembre 1998, portant approbation des conventions de prêt et de vente à tempérament conclues le 8 octobre 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement et relatives au projet de protection des forêts contre les incendies (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont approuvées les deux conventions indiquées ci-après, annexées à la présente loi conclues le 8 octobre 1998 entre le gouvernement de la République Tunisienne et la banque islamique de développement et relatives au projet de protection des forêts contre les incendies :

1) la convention portant octroi à l'Etat tunisien d'un prêt de deux millions neuf cent mille (2.900.000) dinars islamiques.

2) la convention de vente à tempérament au gouvernement tunisien d'équipements préalablement achetés par lui au nom de la banque islamique de développement et ce pour un montant ne dépassant pas cinq millions cinq cent trente mille (5.530.000) dollars U.S.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 décembre 1998.

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Décret n° 98-2508 du 18 décembre 1998, portant nomination d'un secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la Technologie.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 91-275 du 20 février 1991, portant nomination du Premier ministre,

Décrète :

Article premier. - Monsieur Mohamed Ben Ahmed, est nommé secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la Technologie.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

Décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 du 24 juillet 1995 et notamment son article 114 (nouveau),

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de

l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-1906 du 16 octobre 1996, fixant les montants des indemnités à caractère familial dans le secteur public,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre premier

Dispositions générales

Article premier. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

- au personnel ouvrier titulaire et stagiaire occupant des emplois permanents dans les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

- au personnel ouvrier temporaire.

Art. 2. - Les ouvriers sont répartis en trois unités.

Chacune de ces unités est subdivisée en catégorie comme suit :

- la première unité comprend les catégories I, II et III,

- la deuxième unité comprend les catégories IV, V, VI et VII,

- la troisième unité comprend les catégories VIII, IX et X.

Chaque catégorie comprend vingt cinq échelons.

La concordance de ces échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires, sera fixée par décret.

La nomenclature, la classification des emplois dans les catégories, les attributions correspondantes à chacun de ces emplois, ainsi que le niveau de qualification requis pour y accéder sont fixés par décision du chef de l'administration concernée.

Cependant, l'ouvrier peut être chargé de l'exécution :

- soit d'une tâche en rapport avec ses qualifications professionnelles,

- soit d'une toute autre tâche correspondant à sa catégorie.

Art. 3. - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un an elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Art. 4. - Les ouvriers recrutés ou promus dans les catégories prévues à l'article 2 du présent décret sont astreints à un stage de deux ans destiné à les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.

Durant la période de stage l'ouvrier est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un agent désigné par le chef de l'administration à cet

effet, à condition qu'il soit titulaire d'une catégorie égale ou supérieure à la catégorie de l'ouvrier stagiaire.

L'encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans d'autres services.

Au cas où l'encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

A l'issue de la période de stage susvisée les ouvriers stagiaires sont après avis de la commission administrative paritaire compétente soit titularisés, soit licenciés soit reclassés à la catégorie inférieure.

Toutefois, s'il n'est pas statué sur sa titularisation et à l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter du recrutement ou de la promotion l'ouvrier est titularisé d'office.

Art. 5. - La durée du travail pour le personnel ouvrier soumis aux dispositions du présent décret est de quarante huit (48) heures par semaine, non compris le cas échéant, les heures de dérogations permanentes.

Les heures accomplies en plus de la durée légale du travail ne peuvent être effectuées qu'en cas de nécessité de service. Elle doivent faire l'objet d'un repos compensateur.

Au cas où la compensation par le repos ne serait pas possible, ces heures supplémentaires peuvent être rémunérées en espèces dans les conditions fixées ci-après :

1) la rémunération des heures supplémentaires est obtenue en majorant de 50% le taux normal :

- lorsqu'elles sont effectuées au delà des quarante huit (48) heures par semaine, par les ouvriers non assujettis à des heures de dérogations permanentes,

- lorsqu'elles sont effectuées au-delà de cinquante quatre (54) heures par semaine par les conducteurs de véhicules qui sont assujettis à une heure par jour de dérogation permanente,

- lorsqu'elles sont effectuées au-delà de soixante douze (72) heures par semaine par les gardiens qui sont assujettis à 4 heures par jour de dérogations permanentes.

2) elle est obtenue en majorant de 100% le taux normal, lorsque les heures supplémentaires sont effectuées pendant les jours fériés chômés et payés.

En tout état de cause, les heures supplémentaires rémunérées dans les conditions ci-dessus ne doivent en aucun cas excéder 2 heures par jour.

Titre deux

des ouvriers titulaires et stagiaires

Chapitre 1

Vêtement de travail

Art. 6. - L'administration fournit à chacun de ses ouvriers le 1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans la profession.

L'administration tiendra compte lors du choix de cette tenue des aspects de la prévention et la sécurité professionnelle.

Les catégories d'agents bénéficiaires, la nature de la tenue, le calcul de l'incidence financière ainsi que les taux maxima des frais occasionnés par ces fournitures sont fixés par arrêté du Premier ministre.

Chapitre 2

Recrutement et promotion

Art. 7. - Les ouvriers recrutés doivent remplir les conditions générales prévues par l'article 17 de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisée, et être âgés de 40 ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Art. 8. - Le personnel ouvrier remplissant les conditions fixées par la nomenclature prévue à l'article 2 du présent décret peut être recruté à l'issue :

- d'un test professionnel pour les catégories 1, 2 et 3,

- d'un examen professionnel pour les catégories 4, 5, 6 et 7.

L'organisation des test et examen professionnels est fixée par décision du chef de l'administration concernée.

Art. 9. - La promotion pour les catégories 2 et 3 s'effectue au choix au profit des ouvriers titulaires appartenant à la catégorie immédiatement inférieure, justifiant de 4 ans d'ancienneté au moins dans cette catégorie et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 10. - La promotion pour les catégories 4, 5, 6 et 7 s'effectue ainsi qu'il suit :

1) dans une limite de 50% du nombre d'ouvriers à promouvoir :

- soit par voie d'examen de fin d'un cycle de formation continue,

- soit par voie d'examen professionnel ouvert aux ouvriers titulaires justifiant de 3 années d'ancienneté au moins dans la catégorie immédiatement inférieure.

L'organisation de l'examen professionnel est fixée par décision du chef de l'administration concernée.

2) dans une limite des 50% du nombre d'ouvriers à promouvoir au choix au profit des ouvriers titulaires appartenant à la catégorie immédiatement inférieure, justifiant de 5 années d'ancienneté au moins dans cette catégorie et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 11. - La promotion pour les catégories 8, 9 et 10 s'effectue ainsi qu'il suit :

1) dans une limite de 50% du nombre d'ouvriers à promouvoir :

- soit par voie d'examen de fin d'un cycle de formation continue,

- soit par voie d'examen professionnel ouvert aux ouvriers titulaires justifiant de 3 années d'ancienneté au moins dans la catégorie immédiatement inférieure.

L'organisation de l'examen professionnel est fixée par décision du chef de l'administration concernée.

2) dans une limite des 50% du nombre d'ouvriers à promouvoir au choix au profit des ouvriers titulaires appartenant à la catégorie immédiatement inférieure, justifiant de 5 années d'ancienneté au moins dans cette catégorie et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 12. - La promotion au choix ne peut se faire que dans la même spécialité.

Art. 13. - Pour chaque promotion au choix l'administration arrête une liste d'aptitude qui comprend l'ensemble des ouvriers qui remplissent les conditions de promotion requises.

Art. 14. - Il ne peut être établi pour chaque catégorie qu'une seule liste d'aptitude au titre de chaque année. La liste d'aptitude ne peut être établie qu'au cours ou après expiration de l'année en question.

Art. 15. - L'inscription sur cette liste s'effectue par ordre de mérite compte tenu des critères ci-après :

1) la moyenne des notes professionnelles des trois dernières années précédant celle au titre de laquelle la liste est établie,

2) les cycles de formation que l'ouvrier a suivi depuis sa nomination à la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie de promotion et qui, ne lui ont pas permis d'accéder à la catégorie supérieure.

Dans ce cas, il est attribué 0,1 point pour chaque mois passé au cycle de formation sus-indiqué au présent article.

Si cette période est inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour de formation.

3) l'ancienneté dans la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie de promotion.

Il est attribué 0,1 point pour chaque mois d'ancienneté dans cette catégorie, pour la période d'ancienneté dans la catégorie inférieure à un mois, il est attribué 1/300 point pour chaque jour d'ancienneté.

Art. 16. - L'âge des candidats, leur ancienneté administrative générale, ainsi que leur ancienneté dans la catégorie immédiatement inférieure à la catégorie de promotion sont appréciés au jour de l'établissement de la liste d'aptitude et au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie.

Art. 17. - Les candidats ayant totalisé le même nombre de points sont départagés d'abord par l'ancienneté administrative générale et si cette ancienneté est la même, par l'âge.

Art. 18. - La liste d'aptitude établie est soumise à la commission administrative paritaire compétente.

Art. 19. - Le chef de l'administration concernée arrête définitivement la liste d'aptitude.

Art. 20. - La promotion des ouvriers s'effectue conformément à l'ordre figurant sur la liste d'aptitude.

Art. 21. - Le nombre d'ouvriers à promouvoir en application des articles 9, 10 et 11 est déterminé au titre de chaque année conformément aux crédits inscrits à cet effet au budget de l'année en question.

Titre trois

Des ouvriers temporaires

Art. 22. - Les ouvriers temporaires sont recrutés par décision du chef de l'administration intéressée après autorisation du Premier ministre.

Les ouvriers temporaires doivent remplir les conditions générales et particulières d'accès aux emplois auxquels ils postulent et être âgés de 40 ans au plus.

Art. 23. - Les ouvriers temporaires peuvent être recrutés :
- soit pour remplacer un ouvrier titulaire pour une période limitée,

- soit pour effectuer des travaux occasionnels ou accidentels.

Art. 24. - La décision de recrutement d'ouvrier temporaire doit comporter notamment :

1) la mention du caractère précaire et révocable du recrutement,

2) la durée du recrutement,

3) l'objet du recrutement.

Art. 25. - En cas de services discontinus, le classement de l'ouvrier lors d'un nouveau recrutement doit être effectué compte tenu de l'ancienneté acquise dans l'emploi antérieur de la même catégorie.

Art. 26. - Les ouvriers temporaires peuvent être titularisés dans leur emploi dans les conditions ci-après :

a) par voie de test professionnel pour les catégories 1, 2 et 3 et d'un examen professionnel pour les catégories 4, 5, 6 et 7 ouverts aux ouvriers temporaires justifiant de 4 années d'ancienneté au moins dans la catégorie.

L'organisation des test et examen professionnels est fixée par décision du chef de l'administration concernée.

b) au choix au profit des ouvriers temporaires comptant au moins six (6) ans d'ancienneté dans la catégorie et inscrits par

ordre de mérite sur une liste d'aptitude spéciale établie conformément aux dispositions de l'article 15 du présent décret.

Art. 27. - La liste d'aptitude spéciale est soumise à la commission administrative paritaire compétente.

Les ouvriers temporaires sont titularisés par décision du chef de l'administration concernée.

Art. 28. - Les ouvriers temporaires nommés ouvriers stagiaires ou titularisés par application de l'article 26 ci-dessus bénéficient dans leur nouvelle situation sans effet pécuniaire et sans reconstitution de carrière, d'une ancienneté de catégorie égale à celle acquise en qualité d'ouvrier temporaire.

Pour ce décompte de l'ancienneté, il n'est tenu compte que de l'ancienneté acquise dans la catégorie dans laquelle l'agent a été titularisé.

Art. 29. - Les dispositions relatives au personnel temporaire et prévues par le titre IV de la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 s'appliquent aux ouvriers temporaires.

Art. 30. - Les ouvriers temporaires bénéficient des mêmes éléments de salaire que ceux accordés aux ouvriers titulaires appartenant à la même catégorie et classés au même échelon ainsi que des indemnités à caractère familial.

Titre quatre

Dispositions finales

Art. 31. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret et notamment les dispositions du :

- décret n° 85-1215 du 5 octobre 1985, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 88-1864 du 3 novembre 1988.

Art. 32. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2510 du 18 décembre 1998, fixant la concordance entre l'échelonnement des catégories du corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-727 du 30 mars 1998, portant attribution des indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 aux ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics,

Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 2,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des catégories des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :

Unités	Catégories	Echelons	Niveau de rémunération correspondant
1ère unité	1	de 1	de 1
	2	à	à
	3	25	25
2ème unité	4	de 1	de 1
	5	à	à
	6	25	25
	7		
3ème unité	8	de 1	de 1
	9	à	à
	10	25	25

Art. 2. - Les ouvriers reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article 1er du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice, instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Catégorie	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Ouvrier 1ère catégorie	11	11
Ouvrier 2ème catégorie	13	13
Ouvrier 3ème catégorie	15	15
Ouvrier 4ème catégorie	11	11
Ouvrier 5ème catégorie	12	12
Ouvrier 6ème catégorie	13	13
Ouvrier 7ème catégorie	14	14
Ouvrier 8ème catégorie	13	13
Ouvrier 9ème catégorie	14	14
Ouvrier 10ème catégorie	15	15

Art. 4. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 98-727 du 30 mars 1998, l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite prévue par l'article 1er du décret susvisé, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Unité	Catégorie	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
1ère unité	Catégorie 1	14	14
	Catégorie 2	12	12
	Catégorie 3	7	7
2ème unité	Catégorie 4	4	4
	Catégorie 5	3	3

Art. 5. - Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 6. - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2511 du 18 décembre 1998, relatif à la suppression de l'institut régional des sciences informatiques et des télécommunications.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu les articles 34 et 35 de la constitution,

Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique,

Vu le décret n° 87-710 du 14 mai 1987, portant organisation administrative et financière de l'institut régional des sciences informatiques et des télécommunications, tel que modifié par le décret n° 92-1572 du 14 août 1992,

Vu l'avis du ministre des finances,

Conformément à l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est supprimé l'établissement public dénommé "institut régional des sciences informatiques et des télécommunications" créé par la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant loi de finances pour la gestion 1987.

Art. 2. - Les opérations de liquidation de l'établissement supprimé sont effectuées conformément aux procédures législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 3. - Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 98-2512 du 18 décembre 1998.

Monsieur Kamel Eddine Djait, est nommé Mufti de la République Tunisienne.

Monsieur Kamel Eddine Djait, bénéficie dans cet emploi du rang et des avantages de secrétaire d'Etat.

MINISTERE DE LA JUSTICE

DETACHEMENTS

Par décret n° 98-2514 du 18 décembre 1998.

Monsieur Tahar Boughargua magistrat de troisième grade, est détaché auprès du ministère de la défense nationale (tribunal militaire permanent de Tunis) pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1999.

Par décret n° 98-2515 du 18 décembre 1998.

Madame Férida Béjaoui, conseiller à la cour d'appel de Gabès, est détachée auprès du ministère de la santé publique pour une période n'excédant pas cinq ans à compter du 1er décembre 1998.

Arrêté du ministre de la justice du 22 décembre 1998, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire.

Le ministre de la justice,

Vu le décret loi n° 64-3 du 20 février 1964, relatif à l'immatriculation foncière obligatoire tel que modifié et complété par la loi n° 79-28 du 11 mai 1979 le modifiant et le complétant et notamment son article 3 (nouveau),

Arrête :

Article unique. - Il sera procédé, à compter du 1er mars 1999 par l'immatriculation foncière obligatoire au recensement cadastral de tous les immeubles non immatriculés et non bâtis sis dans l'imadat de "Bouhzam" délégation de Béja du Nord gouvernorat de Béja.

Tunis, le 22 décembre 1998.

Le Ministre de la Justice
Abdallah Kallel

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 98-2513 du 18 décembre 1998.

Monsieur Tahar Boughargua magistrat de troisième grade, est désigné président du tribunal militaire permanent de Tunis pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1999.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2516 du 18 décembre 1998.

Monsieur Mohamed Salah Moumni, est chargé des fonctions du consul général de la République Tunisienne à Annaba.

Par décret n° 98-2517 du 18 décembre 1998.

Monsieur Brahim Riahi, est chargé des fonctions du consul de la République Tunisienne à Naples.

Par décret n° 98-2518 du 18 décembre 1998.

Monsieur Abdelaziz Joulak, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur au groupe d'études et de recherches pour le suivi des relations tuniso-libyennes au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret n° 98-2519 du 18 décembre 1998, déclarant d'utilité publique, les premiers travaux relatifs à l'aménagement de l'avenue Farhat Hached et la place 7 avril de la ville de Menzel Temime.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 97-11 du 3 février 1997, portant promulgation du code de la fiscalité locale et notamment les articles 52 à 60 du code,

Vu le décret du 19 février 1921, portant création de la commune de Menzel Temime,

Vu la délibération du conseil municipal de Menzel Temime dans sa séance du 27 février 1998,

Vu l'avis du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 52 du code de la fiscalité locale, sont déclarés d'utilité publique, les premiers travaux relatifs à l'aménagement de l'avenue Farhat Hached et la place 7 avril de la ville de Menzel Temime.

Art. 2. - Les droits mis à la charge des propriétaires riverains au titre de leur participation aux dépenses des travaux mentionnées à l'article précédent sont fixés selon des rôles de recouvrement, ceux ci sont également avisés pour le paiement de leur contribution conformément aux dispositions du code de la fiscalité locale et notamment ses articles 53, 54, 57 et 59.

Art. 3. - Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-2520 du 18 décembre 1998, portant approbation de la convention relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente dénommée "Aïcha Investment And Finance Company".

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28,

Vu la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d'investissement telle que modifiée par la loi n° 92-113 du 23 novembre 1992 et la loi n° 95-87 du 30 octobre 1995 et notamment son article 28,

Décrète :

Article premier. - Est approuvée la convention annexée au présent décret, relative à la création d'une société d'investissement à capital fixe non-résidente par Monsieur Jassem Badr Al Majed dénommée "Aïcha Investment And Finance Company".

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2521 du 18 décembre 1998, accordant à la société "Centrale Laitière de Mahdia", les avantages fiscaux prévus par l'article 52 du code d'incitations aux investissements.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation tel que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour la gestion 1998,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 52,

Vu l'avis de la commission supérieure des investissements du 13 avril 1998,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - La société "Centrale Laitière de Mahdia" bénéficie :

- de l'exonération des droits de douane et de la suspension de la TVA et du droit de consommation à l'importation,

- de la suspension de la TVA et du droit de consommation à l'acquisition locale, et ce au titre des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement, nécessaires à la réalisation de son projet et figurant sur la liste n° I annexée au présent décret.

Art. 2. - La société "Centrale laitière de Mahdia" bénéficie de la suspension de la TVA et du droit de consommation à l'acquisition des équipements fabriqués localement, nécessaires à la réalisation de son projet et figurant sur la liste n° II annexée au présent décret.

Art. 3. - La société "Centrale laitière de Mahdia" doit souscrire lors de toute opération d'importation ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre gratuit ou onéreux pendant les cinq premières années à compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le marché local.

Cet engagement doit être joint à la déclaration douanière de consommation à l'importation et à la demande d'acquisition sur le marché local déposée auprès du centre de contrôle des impôts compétent.

Art. 4. - La cession au cours des cinq premières années des équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié est subordonnée à :

- l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession pour les équipements importés,

- l'acquittement de la TVA et du droit de consommation dus conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour les équipements acquis sur le marché local.

Art. 5. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali.

Annexe I

Liste des équipements n'ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la réalisation de la Centale Laitière de Mahdia

N° du tarif	Désignation	Quantité
Ex.691490.9	- Carreaux en grès étiré anti - acide	1500 m2
Ex.730431.0	- Tuyauterie et accessoires divers	1 lot
Ex.730441.0	- Tuyauterie à produit / NEP / fluides en inox	2 lots
Ex.730451.0	- Tuyauterie en acier étiré calorifuge et protégée	700 m
	- Tuyauterie en acier galvanisé étiré	450 m
Ex.730729.0	- Tableaux de pontage	17
Ex.730799.0	- Tès de réglage DN 20 et joints coulissants	12
Ex.730900.0	- Désaérateurs (réservoirs en inox)	3
	- Cuve alimentaire de 3000 l	1
Ex.731010.0	- Pots de purge de 300 l	2
Ex.732490.1	- Siphons de sol en acier inox	45
Ex.732690.9	- Cheminées d'évacuation fumée, en inox	2
Ex.820600.0	- Touret d'affûtage	1
	- Perceuse verticale	1
Ex.830790.0	- Compensateurs de dilatation	6
Ex.841319.0	- Pompes de gavage gasoil	2
Ex.841360.0	- Pompes à lobes volumétriques rotatives	2
	- Autres pompes volumétriques rotatives	3
	- Autres pompes volumétriques alternatives et accessoires (ensembles de dosages)	4
Ex.841370.9	- Pompes centrifuges	16
	- Pompes centrifuges (surpresseurs eau)	3
	- Pompes eau glacée	3
Ex.841381.9	- Pompe eau condensât	1
	- Pompes autoamorçantes	2
Ex.841430.0	- Compresseurs frigorifiques	2
Ex.841480.9	- Compresseurs à lobes non lubrifiés	2

Ex.841510.0	- Aérothermes électriques pour chambre chaude	8
Ex.841581.9	- Pompe à chaleur air / eau	1
Ex.841583.1	- Ventilo convecteurs	22
Ex.841583.9	- Système d'aération avec diffuseur	1 lot
Ex.841869.4	- Bac à glace et herse monoblocs de 15 T	1
Ex.841869.6	- Groupes frigorifiques indépendants pour chambre froide à 2°	4
Ex.841869.9	- Cuves de stockage lait	9
	- Cuves de stockage lait de 30 000 l	5
	- Cuves tampons lait de 6000 l	3
	- Bacs de lancement lait de 200 l	4
	- Cuves de maturation lait de 4 000 l	4
	- Cuve tampon lait de 200 l	1
Ex.841899.5	- Condenseur à air	1
Ex.841939.0	- Sécheur d'air	1
Ex.841989.0	- Refroidisseur de 20 000 l/h	1
	- Thermiseur de 7 500 l	1
	- Echangeurs thermiques de 7 500 l/h	3
	- Ensembles eau chaude	4
	- Préstérilisateur tubulaire de 6000 l/h	1
	- Refroidisseur tubulaire	1
	- Stérilisateur complet et accessoires	1
	- Unités de nettoyage en place automatique	2
	- Pasteurisateur de 400 l/h	1
	- Refroidisseur de 3000 l/h	1
	- Appareils et dispositifs de types spéciaux impliquant un changement de température pour l'industrie laitière (cellules de refroidissement)	10
	- Systèmes de refroidissement	2
Ex.841990.1	- Instruments sur cuves et tuyauterie	1 lot
Ex.842111.0	- Ecrémeuses complètes et accessoires	2
Ex.842121.0	- Unité complète de traitement de l'eau potable	1
	- Unité complète de traitement des eaux usées	1
Ex.842122.0	- Filtre double de 20 000 l/h	1
Ex.842139.0	- Ensembles filtres régulateurs et lubrificateurs	21
	- Filtre dépoussiéreur	1
	- Séparateur d'eau	1
Ex.842220.0	- Machines et appareils servant à nettoyer et assécher les bouteilles ou autres récipients (laveuses casiers plastiques)	1
	- Laves verrerie avec système de séchage	2

Ex.842230.0	- Remplisseuse, capsuleuse de 6 500 b/h	1
	- Etiqueteuse	1
	- Conditionneuse	1
	- Conditionneuse à plaquette de 3 000 p/h	1
	- Conditionneuse en cartons de 600 kg/h	1
	- Appareils conditionneuses Leben	2
Ex.842240.0	- Suremballeuse de 8 500 b/h	1
Ex.842489.0	- Autres appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre (appareils de traitement d'ambiance)	3
Ex.842710.0	- Transpalettes électriques	5
Ex.842720.0	- Chariots élévateurs Diesel de 4 Tonnes	2
Ex.842790.0	- Transpalettes manuelles	10
Ex.842820.0	- Transporteurs pneumatiques (bouteilles)	2
	- Transporteurs pneumatiques (déchets)	2
Ex.842839.0	- Systèmes de convoyeurs	10
	- Tapis d'accumulation bouteilles	1
	- Convoyeurs	2
Ex.842890.0	- Extracteurs de bouteilles de 8 000 b/h	2
	- Redresseur rotatif de 7 500 b/h	1
	- Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (équipement pour quai de chargement)	5
	- Systèmes d'alimentation granulés	2
Ex.846291.0	- Presse hydraulique	1
Ex.847420.0	- Broyeurs de déchets	2
Ex.847720.0	- Unités d'extrusion complètes de 5 500 b/h	2
Ex.847730.0	- Unités de soufflage complètes	2
	- Armoires de distribution d'air	2
Ex.847982.0	- Mélangeur	1
	- Homogénéisateurs de 6 000 l/h	2
	- Autres machines et appareils à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, emubisonner ou brasser.	2
Ex.847989.0	- Baratte complète avec chariot à beurre	1
Ex.848130.0	- Clapet de non retour	1
Ex.848140.0	- Soupapes sureté à ressorts	1 lot
Ex.848180.9	- Vannes à produit /NEP/ fluides en inox	168
	- Vannes de régulation fluide acier ou fonte	5
	- Vannes d'isolement et de réglage de débit	117
	- Purgeurs eau et air et détendeurs régulateurs	35
	- Mitigeurs vapeur / eau	4

	- Robinets de prises rapides	20
	- Robinets simples becs 1/4 tour	20
	- Antibéliers DN 15 regards de vannages et purgeur d'air	14
	- Cassettes vides DN 15 et mitigeurs vapeur eau et contrôleur de purge	4
Ex.850431.9	- Transformateurs de mesure (Tores)	31
Ex.850433.0	- Transformateurs de courant 36 KVA 5 VA	3
Ex.850440.9	- Onduleur	1
Ex.850450.0	- Bobines BT	46
Ex.853110.0	- Détecteur incendie	1
Ex.853210.0	- Batteries de condensateur 400 V 10.12,5 KVAR	12
Ex.853521.0	- Disjoncteur MT	1
Ex.853540.0	- Paratonnerres	2
Ex.853620.9	- Disjoncteurs	43
Ex.853641.0	- Relais ITGT 7496	1
Ex.853649.9	- Relais (vigirex)	31
Ex.853650.9	- Télérupteurs	8
	- Sectionneurs à fusibles BT	120
	- Interrupteurs BT à usage non domestique	6
Ex.853710.0	- Panneaux de commandes électriques	2
	- Armoires de commandes électriques	4
	- Armoire de commande de traitement lait	1
	- Armoires de commandes convoyeurs	4
	- Armoires de commandes	2
	- Armoire électrique	1
Ex.854690.0	- Isolateurs jeu de barre	20
Ex.902519.0	- Thermomètres à cadran diamètre 100	20
	- Thermomètres à cadran diam 100 100 spécial vapeur	20
Ex.902620.0	- Manomètres à cadran diamètre 100	70
Ex.902780.0	- Instruments et appareils de laboratoire	1 lot
Ex.902910.0	- Compteur mécanique	1
Ex.910700.0	- Interrupteurs horaires	3

Annexe II

Liste des équipements fabriqués localement nécessaires à la réalisation de la Centale Laitière de Mahdia

N° du tarif	Désignation	Quantité
Ex 391729.0	- Tube P.V.C	1200 m
Ex.391799.0	- Tuyauterie en polyéthylène pour eau	450 m
Ex.730890.9	- Silos à bouteilles plastiques (containers plastiques et acier noir	2
	- Plate- formes en acier galvanisé	2
	- Rayonnage magasin en acier galvanisé	1 lot
	- Racks métalliques en acier noir	2
Ex.730900.0	- Cuve à fuel en acier noir de 30 000 l	1
	- Réservoir d'air capacité de 3000 l	1
Ex.732690.9	- Plate - formes en acier noir	4
Ex.740710.0	- Cuivre Nu 40/5	110 m
Ex.741110.9	- Tuyauterie en cuivre pour eau	150 m
Ex.761690.9	- Grilles de ventilation	8
Ex.820660.0	- Poste de soudure argon	1
	- Poste de soudure à l'arc	1
	- Poste de soudure à gaz	1
Ex.830140.0	- Verouillages	3
Ex 840219.0	- Chaudières à vapeur de 3T/h	2
Ex.841391.0	- Ballon pour surpresseur de 750 l	1
Ex.841459.0	- Extracteurs d'air mural	6
Ex 841822.0	- Réfrigérateurs	2
Ex 841830.0	- Congélateurs	2
Ex.841869.2	- Panneaux modulables de 100 mm	1 lot
	- Panneaux modulables de 85 mm	1 lot

	- Portes coulissantes	4
	- Rideaux lanières	10
	- Portes pivotantes	3
Ex .842381.0	- Balances 0-15 kg	2
Ex .842890.0	- Grue d'atelier (girafe)	1
	- Palan à chaîne de 2 Tonnes	1
Ex.850212.0	- Groupe électrogène 225 KVA	1
Ex.850421.0	- Transformateurs de puissance MT/BT 630 KVA / B2	2
Ex.851730.9	- Téléphonie	1
Ex.853190.0	- Poteau d'incendie DN 100	1
	- Robinet d'incendie armé RIA	1
Ex.853530.0	- Interseccs tripolaires 36 KV 400 A	4
	- Sectionneurs tripolaires 36 KV 400 A	3
Ex.940540.5	- Blocs d'éclairage de sécurité et accessoires	50

Décret n° 98-2522 du 18 décembre 1998, portant création et organisation administrative et financière du centre médical des douanes.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la constitution et notamment ses articles 34, 35 et 53,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996 et notamment son article 16,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale, et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991 portant organisation du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 96-2218 du 11 novembre 1996,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 portant statut particulier du corps des agents des services douaniers tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997 fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels et des emplois de commandement de la douane,

Vu l'avis du ministre de la santé publique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète

TITRE I

La création et les attributions

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère administratif, dénommé « centre médical des douanes ».

Le centre médical des douanes est placé sous la tutelle du ministère des finances.

Art. 2. - Le centre médical des douanes assure des prestations de prévention, de diagnostic, de soins d'urgence et de soins curatifs au profit des agents des douanes, de leur conjoints et enfants à charge, ou qui poursuivent leurs études jusqu'à l'âge de vingt cinq ans révolus ainsi que les ascendants à charge.

Le centre assure également les prestations citées ci-dessus au profit des agents retraités, des veufs et des orphelins.

Il a notamment pour mission :

- le diagnostic préalable en vue d'orienter le patient vers l'entité sanitaire compétente,
- la fourniture des soins d'urgence,
- le traitement des maladies courantes,
- le suivi rigoureux et continu des dossiers médicaux des agents des douanes durant leur carrière professionnelle,

- le contrôle médical des agents se trouvant en congé de maladie,
- l'examen des dossiers médicaux relatifs au changement de fonction à la demande de l'administration,
- le remboursement des frais médicaux, selon les règlements qui seront fixés par le ministre des finances, et ce conformément au principe de la gratuité des soins prévu par l'article 16 de la loi n° 95-46 du 15 mai 1995 susvisée,
- la médecine de travail,
- la médecine de prévention et les campagnes conjoncturelles de vaccination, de don du sang et autres.

Art. 3. - Le centre fournit les prestations mentionnées à l'article 2 ci-dessus à titre gratuit et sans hospitalisation.

TITRE II

L'organisation administrative

Art. 4. - Le centre médical des douanes est dirigé par un directeur nommé par décret dans les conditions fixées par le décret n° 97-105 du 20 janvier 1997 susvisé.

Il bénéficie dans cette situation du rang et avantage accordés à un directeur des douanes.

Art. 5. - Le centre médical des douanes comprend :

- la sous-direction des affaires administratives, financières et de l'équipement,
- la sous-direction médicale.

Art. 6. - La sous-direction des affaires administratives, financières et de l'équipement est chargée notamment :

- de la gestion des ressources humaines du centre,
- de la préparation et de la présentation du budget de fonctionnement et d'équipement du centre,
- de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement de toutes les dépenses du centre,
- de la tenue de la comptabilité y afférente,
- de l'établissement, de la constatation et de la mise en recouvrement des créances du centre,
- de la réception et de l'étude des dossiers de remboursement des frais médicaux et ce conformément aux taux appliqués en vigueur,
- de l'acquisition et du stockage du mobilier, du matériel et des fournitures nécessaires au fonctionnement du centre, ainsi que la tenue de leur inventaire et de la comptabilité.

A cet effet, elle comprend :

- un service de la gestion des ressources humaines,
- un service des affaires financières,
- un service du remboursement des frais au profit des agents,
- un service du matériel et de l'équipement.

Art. 7. - Le sous-directeur des affaires administratives, financières et de l'équipement et les chefs de service sont désignés par décret sur proposition du ministre des finances, parmi les officiers des douanes qui remplissent les conditions de nomination à la fonction de sous-directeur des douanes, ou de chef de service des douanes conformément aux dispositions du décret susvisé n° 97-105 du 20 janvier 1997.

Art. 8. - La sous-direction médicale comprend :

- un service de médecine générale,
- un service de pédiatrie,
- un service de chirurgie dentaire,

- un service de gynécologie,
- un service de radiologie et échographie,
- un service de laboratoire,
- un service de pharmacie.

Art. 9. - La sous-direction médicale est dirigée par un médecin spécialiste principal nommé par décret.

Les différents services médicaux sont dirigés chacun par un médecin spécialiste.

TITRE III

L'organisation financière

Art. 10. - Le budget du centre médical des douanes est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat.

Art. 11. - Les recettes du centre comprennent :

- les crédits alloués par le budget de l'Etat,
- une contribution annuelle payée par la mutuelle des agents des douanes,
- les dons et legs,
- les ressources diverses et toutes autres recettes, autorisées par la loi.

Art. 12. - Les dépenses du centre comprennent :

- les dépenses du fonctionnement du centre,
- les dépenses nécessaires à l'exécution des missions du centre,
- les dépenses de remboursement des frais médicaux.

Art. 13. - Un agent comptable est désigné auprès du centre.

Il est chargé de l'exécution des recettes et des dépenses du centre conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.

TITRE IV

Le cadre médical et para-médical du centre

Art. 14. - Le cadre médical du centre se compose de :

- médecins à plein temps,
- médecins vacataires spécialistes recrutés, en cas de besoins par voie de contrats conclus avec les directeurs du centre conformément à la réglementation en vigueur.

Le contrat fixe la durée, les modalités d'exécution et la rémunération de la mission conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 15. - Le cadre para-médical se compose des agents titulaires d'un diplôme de la santé publique délivré par les écoles agréées, recrutés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 16. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-2523 du 18 décembre 1998.

Il est accordé à Monsieur Chekib Sayala, directeur général adjoint à la société Tunisienne de Banque, une dérogation pour maintien en activité dans le secteur public et ce, pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1999.

MINISTERE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR

Décret n° 98-2524 du 18 décembre 1998, portant création du conseil national de la coopération technique et fixant sa composition et les modalités de son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu la loi n° 72-35 du 27 avril 1972, portant création de l'agence tunisienne de coopération technique, telle que modifiée par la loi n° 92-103 du 2 novembre 1992,

Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique, telle que modifiée par la loi n° 98-92 du 2 novembre 1998,

Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé un conseil national de la coopération technique chargé notamment :

- de participer à la détermination des choix nationaux relatifs à la coopération technique,
- de proposer les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre et de suivre son exécution,
- de proposer toutes mesures nécessaires à la coordination et à la promotion de la coopération technique.

Art. 2. - Le conseil national de la coopération technique, présidé par le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, est composé des membres suivants :

- un représentant du Premier ministère,
- un représentant du ministère des affaires étrangères,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l'éducation,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
- un représentant du ministère des communications,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- le directeur général de l'agence tunisienne de coopération technique,
- le directeur général de l'office des tunisiens à l'étranger,
- le directeur général de l'office national de la famille et de la population,

- le président directeur général de la société tunisienne d'électricité et du gaz,
- le président directeur général de l'entreprise tunisienne des activités pétrolières,
- le président directeur général de l'office national d'assainissement,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- le président du conseil de l'ordre des architectes de Tunisie,
- le président du conseil de l'ordre des ingénieurs de Tunisie,
- le président du conseil de l'ordre des experts comptables de Tunisie,
- le président de l'association nationale des bureaux d'études et ingénieurs conseils.

Le président du conseil peut en outre, faire appel à tout organisme ou personne reconnue compétente dans le domaine de la coopération internationale, pour participer aux réunions du conseil, à titre consultatif.

Les membres du conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la coopération internationale, sur proposition des ministères et organismes concernés, pour une période de trois ans renouvelable.

Art. 3. - Le conseil national de la coopération technique se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et à chaque fois que de besoin.

Le président arrête l'ordre du jour des réunions du conseil, qui sera transmis à ses membres, au moins dix jours avant la tenue des réunions.

Le secrétariat permanent du conseil est assuré par l'agence tunisienne de coopération technique.

Art. 4. - Les délibérations du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de la majorité de ses membres.

Les avis et propositions du conseil sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 5. - Au cas où le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion est tenue dans les quinze jours qui suivent, pour délibérer valablement, quelque soit le nombre des membres présents.

Art. 6. - Le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 98-2525 du 18 décembre 1998.

Monsieur Hédi Bouhouche, inspecteur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur général des examens au ministère de l'éducation.

Décret n° 98-2526 du 18 décembre 1998, fixant l'organigramme de la société nationale des transports.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 63-9 du 22 avril 1963, ratifiant le décret-loi n° 63-8 du 14 mars 1963, portant statut de la société nationale des transports,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment l'article 10 bis,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu les délibérations du conseil d'administration relatives à l'organisation des structures de l'entreprise,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - L'organigramme de la société nationale des transports est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de cet organigramme s'effectue sur la base de fiches fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la société.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret n° 98-2527 du 18 décembre 1998, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société nationale des transports.

Art. 3. - La société nationale des transports est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chacune des structures de la société ainsi que les relations entre ces structures. Ce manuel sera actualisé toutes les fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le ministre du transport, le ministre du développement économique et le président directeur général de la

société nationale des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2527 du 18 décembre 1998, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société nationale des transports.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du transport,

Vu la loi n° 63-9 du 22 avril 1963, ratifiant le décret-loi n° 63-8 du 14 mars 1963, portant statut de la société nationale des transports,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment l'article 10 bis,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu le décret n° 98-2526 du 18 décembre 1998, fixant l'organigramme de la société nationale des transports,

Vu les délibérations du conseil d'administration relatives aux conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels à la société nationale des transports dans sa réunion du 4 avril 1997,

Vu le tableau de classification des emplois des agents de la société nationale des transports,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Les emplois fonctionnels de directeur, chef de division, chef de service, chef de bureau ou assimilés sont attribués par décision du président directeur général sur proposition du chef hiérarchique et ce dans les conditions suivantes :

A - l'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme organisant la société nationale des transports.

B - le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après et éventuellement les conditions particulières pour l'exercice de l'emploi fonctionnel en question.

Emplois fonctionnels	Conditions minima
Chef de bureau ou assimilés (chef de dispensaire, chef d'entretien, chef de zone)	Le candidat doit être soit : - titulaire d'une maîtrise ou du diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et titulaire dans la société. - ou titulaire du diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur avec deux années d'ancienneté dans la société. - ou ayant accédé par voie de promotion à un emploi de la catégorie V appartenant au collège cadre et justifiant d'une ancienneté de dix années de service dans la société. En outre, le candidat doit avoir accompli avec succès les études du premier cycle de l'enseignement secondaire (5e année de l'ancien régime). En ce qui concerne le chef de zone, il doit justifier du niveau d'études de la dernière année de l'enseignement de base (3e année secondaire de l'ancien régime).
Chef de service	Le candidat doit être soit : - titulaire du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou du diplôme d'ingénieur diplômé et titulaire dans la société. - ou titulaire d'une maîtrise ou du diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et ayant une ancienneté de quatre années dans la société. - ou titulaire d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur et justifier d'une ancienneté de six années de service dans la société ou ayant exercé les fonctions de chef de bureau pendant au moins quatre années. - ou titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et ayant accédé par voie de promotion à un emploi de la catégorie V appartenant au collège cadre. Il doit en outre avoir exercé les fonctions de chef de bureau pendant au moins cinq années et justifier d'une ancienneté de dix années de service dans la société.
Chef de division	Le candidat doit être soit : - titulaire du diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou du diplôme d'ingénieur diplômé et ayant une ancienneté de trois années de service dans la société. - ou titulaire d'une maîtrise ou du diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une ancienneté de huit années de service dans la société. Il doit en outre avoir exercé les fonctions de chef de service pendant au moins quatre années. - ou titulaire d'un diplôme de premier cycle de l'enseignement supérieur et ayant accédé par voie de promotion à un emploi de la catégorie VI appartenant au collège cadre et avoir exercé les fonctions de chef de service pendant au moins une période de cinq années. Il doit en outre justifier d'une ancienneté de onze années de service dans la société.
Directeur	Le candidat doit être titulaire de l'emploi d'administrateur conseiller ou un emploi équivalent. En outre, il doit être soit : - titulaire du diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur ou du diplôme d'ingénieur diplômé et ayant exercé les fonctions de chef de division pendant au moins quatre années ou celles de chef de service pendant au moins huit années. - ou titulaire d'une maîtrise ou du diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et ayant exercé les fonctions de chef de division pendant au moins quatre années ou celle de chef de service pendant au moins dix années.

Art. 2. - Les agents publics détachés ou intégrés à la société sont soumis aux mêmes conditions citées à l'article 1er du présent décret. Toutefois l'ancienneté exigée dans le service public est augmentée de deux années.

Art. 3. - La période de stage est comprise dans l'ancienneté requise pour l'accès à un emploi fonctionnel.

Art. 4. - Les périodes exercées en qualité d'intérimaire ne sont pas prises en considération dans le calcul de l'ancienneté exigée dans la fonction pour l'octroi de l'un des emplois fonctionnels indiqués à l'article premier du présent décret.

Art. 5. - Les agents chargés des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er du présent décret bénéficient des indemnités et avantages afférents à l'emploi fonctionnel qu'il occupent et ce conformément aux dispositions en vigueur.

Les directeurs peuvent bénéficier sur décision du président directeur général :

- d'une voiture de fonction et d'un quota de deux cent litres de carburant par mois. Dans ce cas l'octroi de l'indemnité kilométrique est suspendue.

- ou d'un quota de deux cent litres de carburant par mois sans suspension de l'indemnité kilométrique.

Art. 6. - Le retrait des emplois fonctionnels prévus à l'article 1er du présent décret intervient par décision du président directeur général sur proposition motivée du chef hiérarchique et après avoir pris connaissance des observations formulées par l'agent en question.

Art. 7. - Le retrait des emplois fonctionnels précités entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages relatifs à ces emplois.

Toutefois l'intéressé peut, par décision du président directeur général et dans le cas où il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel, conserver les indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel durant une année à condition que :

- le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré ou par la suspension de l'intéressé de l'exercice de ses fonctions pour faute grave.

- l'intéressé ait exercé cet emploi fonctionnel durant une période de deux années au moins.

Art. 8. - L'intérim des emplois fonctionnels précités est attribué aux agents remplissant les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, toutefois la durée de l'ancienneté requise afférente à l'emploi ou à la fonction dans la société est diminuée d'une année.

L'intérim des emplois fonctionnels est attribué pour une période n'excédant pas une année renouvelable une seule fois. L'octroi et le renouvellement de l'intérim des emplois fonctionnels interviennent par décision du président directeur général.

L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie de tous les indemnités et avantages afférents à cet emploi conformément aux dispositions appliquées aux agents de la société.

Art. 9. - Le retrait de l'intérim d'un emploi fonctionnel entraîne, dans tous les cas, la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.

Art. 10. - Le candidat à l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint doit être titulaire de l'emploi d'administrateur général ou d'ingénieur général ou avoir exercé les fonctions de directeur pendant une période minimum de trois années.

Par ailleurs, il doit au moins être titulaire d'une maîtrise ou du diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, justifier d'un haut niveau de formation générale et avoir une expérience suffisante lui permettant de superviser la gestion de l'ensemble des domaines d'activité de la société.

Art. 11. - Le directeur général adjoint est nommé par le conseil d'administration sur proposition du président directeur général après approbation de l'autorité de tutelle conformément à la réglementation en vigueur. Il bénéficie, outre la rémunération afférente à son emploi, des indemnités et avantages afférents à sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.

Le directeur général adjoint bénéficie, en outre, d'une voiture de fonction et d'un quota de quatre cent litres de carburant par mois. L'octroi de l'indemnité kilométrique est alors suspendu.

Art. 12. - La mise fin aux fonctions de directeur général adjoint intervient par décision du conseil d'administration sur proposition du président directeur général après approbation de l'autorité de tutelle et entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages relatifs à l'emploi fonctionnel en question.

Toutefois et dans le cas où l'intéressé n'a pas épuisé la totalité de son congé au titre de la période qu'il a effectué en qualité de directeur général adjoint, il continue à bénéficier, sauf nomination dans un emploi fonctionnel supérieur, de l'ensemble de sa rémunération mensuelle ainsi que ses indemnités et avantages afférents à son précédent emploi fonctionnel à l'exception des prestations téléphoniques et des services du chauffeur et ce à concurrence de la durée réglementaire du congé.

Art. 13. - Les agents nantis d'un emploi fonctionnel à la date de la publication du présent décret conservent leur fonction

nonobstant les conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

Art. 14. - Le ministre du transport, le ministre du développement économique et le président directeur général de la société nationale des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 98-2528 du 18 décembre 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations de Djebeniana et Bir Ali Ben Khalifa).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissance et de délimitation du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax en date des 1er juin et 29 septembre 1998,

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax (délégations de Djebeniana et Bir Ali Ben Khalifa) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	1881014	12096
2	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	33329	12097
3	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	240614	12098
4	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	823122	12314
5	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	490832	12315
6	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	16465	12317
7	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	527938	12318
8	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	123626	12319
9	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	284267	12320
10	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	197544	12321
11	Sans nom	Secteur de Djebeniana Délégation de Djebeniana	107356	12322
12	Sans nom	Secteur de Bir Ali Ben Khalifa Délégation de Bir Ali Ben Khalifa	7959	11886

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-261 du 15 février 1985, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des

fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-284 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d'intégration du personnel ouvrier dans le cadre des fonctionnaires,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990 fixant le statut particulier au corps des agents de la santé publique tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-1313 du 24 juillet 1995,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre I

Dispositions générales

Article premier. - Le corps administratif de la santé publique comprend les grades suivants :

- Administrateur général de la santé publique.
- Administrateur en chef de la santé publique.
- Administrateur conseiller de la santé publique.
- Administrateur de la santé publique.
- Attaché de la santé publique.
- Secrétaire d'administration de la santé publique
- Commis de la santé publique.
- Agent d'accueil de la santé publique.

Art. 2. - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Les grades visés à l'article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous catégories indiquées au tableau ci-après :

Grade	Catégorie	Sous catégorie
- Administrateur général de la santé publique	A	A1
- Administrateur en chef de la santé publique	A	A1
- Administrateur conseiller de la santé publique	A	A1
- Administrateur de la santé publique	A	A2
- Attaché de la santé publique	A	A3
- Secrétaire d'administration de la santé publique	B	
- Commis de la santé publique	C	
- Agent d'accueil de la santé publique	D	

Art. 4. - Les agents appartenant au corps administratif de la santé publique sont répartis selon leurs grades en catégories et sous catégories visées à l'article 3 ci-dessus.

Chaque grade du corps administratif de la santé publique comprend vingt cinq (25) échelons.

Toutefois pour les deux grades ci-après, le nombre d'échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- Administrateur général de la santé publique : seize (16) échelons.

- Administrateur en chef de la santé publique : vingt (20) échelons.

La concordance entre les échelons et les niveaux de rémunération fixés par la grille des salaires est fixée par décret.

Art. 5. - La durée requise pour accéder aux échelons 2,3 et 4 est d'un an; elle est de 2 ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades d'administrateur général de la santé publique et d'administrateur en chef de la santé publique, la cadence d'avancement est fixée à deux ans.

Art. 6. - Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre de la santé publique.

Art. 7. - Les agents du corps administratif de la santé publique sont soumis à un stage destiné à :

- Les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes.

- Parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi d'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition toutefois que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois au moins tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage, l'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration,

- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable au moins deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi,

b) deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,
- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers,
- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

Ne sont pas soumis à une période de stage les fonctionnaires promus à un grade non accessible aux candidats externes.

Titre II

Des administrateurs généraux de la santé publique

Chapitre I

Les attributions

Art. 8. - Les administrateurs généraux de la santé publique sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception, de coordination et de direction.

Il peuvent également être chargés de missions d'études, de recherches ou d'inspection générale surtout en administration sanitaire au niveau central, régional ou dans les établissements relevant du ministère de la santé publique.

Il peuvent en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 9. - Les administrateurs généraux de la santé publiques ont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs en chef de la santé publique, par décret et sur proposition du ministre de la santé publique, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration;

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs en chef de la santé publique, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les administrateurs en chef de la santé publique justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre III

Des administrateurs en chef de la santé publique

Chapitre I

Les attributions

Art. 10. - Les administrateurs en chef de la santé publique sont chargés des fonctions d'encadrement, de conception, de coordination et de direction.

Il peuvent être affectés à un service d'études, de recherches ou chargés d'une mission de contrôle ou d'inspection surtout en administration sanitaire au niveau central, régional ou dans les établissements relevant du ministère de la santé publique.

Ils peuvent en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 11. - Les administrateurs en chef de la santé publique sont nommés par voie de promotion parmi les administrateurs conseillers de la santé publique titulaires par décret et sur proposition du ministre de la santé publique, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs conseillers de la santé publique, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix, parmi les administrateurs conseillers de la santé publique justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre IV

Des administrateurs conseillers de la santé publique

Chapitre I

Les attributions

Art. 12. - Les administrateurs conseillers de la santé publique sont chargés des fonctions de gestion administrative et financière, d'encadrement, de conception, de coordination et de direction surtout en administration sanitaire au niveau central, régional ou dans les établissements relevant du ministère de la santé publique.

Ils peuvent également, être chargés d'une mission d'études ou de recherches ou d'inspection ou de contrôle au sein de ces services.

Ils peuvent en outre, être chargés d'autres fonctions entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 13. - Les administrateurs conseillers de la santé publique sont nommés et affectés par arrêté du ministre de la santé publique, dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

Section I

Le recrutement

Art. 14. - Les administrateurs conseillers de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit ou en sciences économiques ou d'un

diplôme équivalent à caractère juridique ou économique et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II

La promotion

Art. 15. - La promotion au grade d'administrateur conseiller de la santé publique est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des administrateurs de la santé publique titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux administrateurs de la santé publique titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les administrateurs de la santé publique titulaires, justifiant de 10 ans d'ancienneté au moins dans ce grade et âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre V

Des administrateurs de la santé publique

Chapitre I

Les attributions

Art. 16. - Les administrateurs de la santé publique sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques de préparer les projets de lois, de décrets, de règlements, d'arrêtés et d'établir les modalités nécessaires à leur exécution.

Ils peuvent être chargés d'assurer la gestion administrative ou financière au sein d'une direction ou d'un service ainsi que de la préparation des dossiers soumis à l'étude par leurs supérieurs hiérarchiques.

Ils peuvent également, être chargés des travaux d'étude, de coordination, et de conception dans le domaine d'administration sanitaire au niveau central, régional ou dans les établissements relevant du ministère de la santé publique.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 17. - Les administrateurs de la santé publique sont nommés et affectés par arrêté du ministre de la santé publique dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

Section I

Le recrutement

Art. 18 - Les administrateurs de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes.

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires du diplôme de maîtrise ou d'un diplôme équivalent et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II

La promotion

Art. 19. - La promotion au grade d'administrateur de la santé publique est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des attachés de la santé publique titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux attachés de la santé publique titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les attachés de la santé publique titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VI

Des attachés de la santé publique

Chapitre I

Les attributions

Art. 20. - Les attachés de la santé publique assistent les administrateurs de la santé publique dans leurs attributions et participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique au traitement des tâches qui leur sont confiées surtout en administration sanitaire ou à l'exécution des travaux de bureautique et d'encadrement des cellules de secrétariat.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 21. - Les attachés de la santé publique sont nommés et affectés par arrêté du ministre de la santé publique dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

Section I

Le recrutement

Art. 22. - Les attachés de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires :

1 - Du diplôme d'études universitaires du premier cycle ou d'un diplôme équivalent.

2 - Ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II

La promotion

Art. 23. - La promotion au grade d'attaché de la santé publique est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des secrétaires d'administration de la santé publique titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux secrétaires d'administration de la santé publique titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé,

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les secrétaires d'administration de la santé publique titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VII

Des secrétaires d'administration de la santé publique

Chapitre I

Les attributions

Art. 24. - Les secrétaires d'administration de la santé publique assistent les attachés de la santé publique dans leurs attributions et participent, sous l'autorité de leur supérieur hiérarchique à l'exécution des tâches relevant de leurs services notamment des travaux de classement de documents, de dactylographie et de bureautique.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 25. - Les secrétaires d'administration de la santé publique sont nommés et affectés par arrêté du ministre de la santé publique dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

Section I

Le recrutement

Art. 26 - Les secrétaires d'administration de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé et titulaires :

1 - Du diplôme de baccalauréat ou d'un diplôme équivalent.

2 - Ou d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II

La promotion

Art. 27. - La promotion au grade de secrétaire d'administration de la santé publique est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des commis de la santé publique titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux commis de la santé publique titulaires, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé,

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les commis de la santé publique titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre VIII

Des commis de la santé publique

Chapitre I

Les attributions

Art. 28. - Les commis de la santé publique sont chargés des tâches administratives d'exécution, ils assurent notamment les travaux de bureau d'ordre, de comptabilité, de correspondance ordinaire, de classement de documents, de dactylographie, de secrétariat et de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

Chapitre II

La nomination

Art. 29. - Les commis de la santé publique sont nommés et affectés par arrêté du ministre de la santé publique dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

Section I

Le recrutement

Art. 30. - Les commis de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 :

1 - qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et ont poursuivi la sixième année de l'enseignement secondaire.

- ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'étude de l'enseignement de base et ayant poursuivi la troisième année de l'enseignement secondaire.

2 - Ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Section II
La promotion

Art. 31. - La promotion au grade de commis de la santé publique est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration au profit des agents d'accueil de la santé publique titulaires dans leur grade,

b) après avoir subi avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux agents d'accueil de la santé publique titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre de la santé publique fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé,

c) au choix dans la limite de dix pour cent (10%) parmi les agents d'accueil de la santé publique titulaires justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Titre IX
Des agents d'accueil de la santé publique

Chapitre I

Les attributions

Art. 32. - Les agents d'accueil de la santé publique sont chargés des travaux suivants :

* veiller à réserver le meilleur accueil aux usagers de l'administration,

* orienter ces usagers et les accompagner le cas échéant aux bureaux des fonctionnaires et des agents concernés au sein de l'administration,

* assurer les tâches de liaison et de transfert des documents et des dossiers administratifs entre les différents bureaux et services, à la demande des fonctionnaires et agents exerçant dans l'administration.

Ils peuvent en outre, être chargés de toute autre tâche entrant dans les attributions des administrations ou des services dont ils relèvent.

L'agent d'accueil de la santé publique doit être présentable et doit être astreint au port de l'uniforme choisi par l'administration lors de l'exercice de ses fonctions.

Chapitre II
La nomination et le recrutement

Art. 33. - Les agents d'accueil de la santé publique sont nommés et affectés par arrêté du ministre de la santé publique dans la limite des emplois à pourvoir selon les modalités ci-après.

Art. 34. - Les agents d'accueil de la santé publique sont recrutés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers ouvert aux candidats âgés de trente cinq (35) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 :

1) qui ont poursuivi avec succès le cycle de l'enseignement primaire et trois (3) années au moins de l'enseignement secondaire,

- ou qui sont titulaires du diplôme de fin d'études de l'enseignement de base au moins,

2) ou qui sont titulaires d'un diplôme de formation homologué au niveau prévu au paragraphe premier susvisé.

Titre X

Dispositions finales

Art. 35. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions :

1) du décret n° 90-2260 du 31 décembre 1990, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique tel que modifié par le décret n° 95-1313 du 24 juillet 1995.

Art. 36. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali.

Décret n° 98-2530 du 18 décembre 1998, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps administratif de la santé publique et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 90-2261 du 31 décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps des agents administratifs de la santé publique,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique et notamment son article 4,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps administratif de la santé publique et les niveaux de rémunération tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Administrateur général de la santé publique	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Administrateur en chef de la santé publique	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
A	A1	Administrateur conseiller de la santé publique	de 1	de 1
	A2	Administrateur de la santé publique		
	A3	Attaché de la santé publique		
			à	à
B		Secrétaire d'administration de la santé publique		
C		Commis de la santé publique		
D		Agent d'accueil de la santé publique	25	25

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 aux profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
- Administrateur général de la santé publique	3	12
- Administrateur en chef de la santé publique	5	10
- Administrateur conseiller de la santé publique	10	10
- Administrateur de la santé publique	11	11
- Attaché de la santé publique	12	12
- Secrétaire d'administration de la santé publique	13	13
- Commis de la santé publique	12	12
- Agent d'accueil de la santé publique	10	10

Art. 4. - L'indemnité compensant les contributions au régime de la retraite prévue par le décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensant les contributions au régime de retraite
- Commis de la santé publique	5	5
- Agent d'accueil de la santé publique	9	9

Art. 5. - Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 90-2261 du 31 décembre 1990, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables aux corps des agents administratifs de la santé publique.

Art. 6. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 98-2531 du 18 décembre 1998.

Le docteur Ghorbel Abdeljabbar, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital Habib Thameur (Sce de gastro-entérologie).

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 98-2532 du 18 décembre 1998, relatif à l'agence nationale des énergies renouvelables.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu l'article premier du décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, relatif à l'économie d'énergie ratifié par la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985,

Vu la loi n° 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et par la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Est retiré le nom de "l'agence de maîtrise de l'énergie", tel qu'il ressort de la loi susvisée n° 90-62 du 24 juillet 1990 et remplacé par "l'agence nationale des énergies renouvelables".

Art. 2. - L'agence nationale des énergies renouvelables est placée sous la tutelle du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

Art. 3. - Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.

Art. 4. - Les ministres des finances, de l'industrie, de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA CULTURE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-2533 du 18 décembre 1998.

Madame Mounira Harbi Riahi, directeur de recherches à l'institut national du patrimoine, est maintenue en activité pour une période d'une année, à compter du 1er janvier 1999.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 98-2534 du 18 décembre 1998, modifiant le décret n° 95-999 du 5 juin 1995 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des pôles régionaux de recherches-développement agricole à l'institut de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et notamment ses articles 1 et 2,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général d'administration centrale, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale tel que modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 91-104 du 21 janvier 1991, portant organisation et attributions de l'institution de la recherche et de

l'enseignement supérieur agricole tel que modifié par le décret n° 95-1000 du 5 juin 1995 et le décret n° 98-1144 du 18 mai 1998 et notamment son article 6 (nouveau),

Vu le décret n° 95-999 du 5 juin 1995, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des pôles régionaux de recherches-développement agricole à l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles et notamment son article 3,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'article 3 du décret n° 95-999 du 5 juin 1995, susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - Le pôle est dirigé par un coordinateur, nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture après avis du président de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricole, parmi le personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole ainsi que le personnel relevant du corps des ingénieurs et techniciens de l'administration dans le domaine agricole, qui répondent aux conditions de nomination dans la fonction de directeur d'administration centrale conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

A ce titre, le coordinateur du pôle bénéficie des avantages et indemnités d'un directeur d'administration centrale.

Art. 2. - Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 décembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.